



Poder Judicial de la Nación
**Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial**
SALA E

4218 / 2020 TURKO, DORA ROSA c/ COMPAÑIA FINANCIERA
ARGENTINA S.A. s/ORDINARIO
Juzg.6 Sec. 11 15-13-14

Buenos Aires, 8 de junio de 2021.-

Y VISTOS:

1) Viene apelada por la actora la resolución dictada el 24/08/20, mediante la cual la magistrada de grado rechazó la conexidad detectada por el sistema informático de la Mesa de Entradas de la Cámara Comercial, con los autos "Turko Dora Rosa c/ Compañía Financiera Argentina S.A. s/ medida precautoria" (Expte. N° 28991/19), que tramitó ante ese mismo Juzgado.

El recurso se encuentra fundado.

2) Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del Ministerio Público Fiscal, a los cuales la Sala se remite por razones de brevedad, corresponde resolver la cuestión de competencia según se propone.

Ello así, toda vez que concluido el juicio que le antecedió al presente -medida autosatisfactiva- no se advierten razones de conexidad ni de economía procesal que justifiquen la aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis, para que



proceda el desplazamiento de la radicación en virtud del turno, ni dificultades que no puedan ser subsanadas, tal como lo indica el dictamen precedente, mediante el envío de las actuaciones ad effectum videndi.

3) Por ello, se resuelve: rechazar los agravios y confirmar la resolución apelada; sin costas por no mediar sustanciación.

Comuníquese (cfr. Acordada C.S.J.N. N° 15/13), notifíquese a la Sra. Representante del Ministerio Público Fiscal por vía electrónica, y devuélvase sin más trámite, encomendándose al juez de la primera instancia las diligencias ulteriores y las notificaciones pertinentes (CPr. 36:1).

El Dr. Hernán Monclá no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (R.J.N. art. 109).

MIGUEL F. BARGALLÓ

ÁNGEL O. SALA

MARCELA L. MACCHI
PROSECRETARIA DE CÁMARA

